

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7326/2539

นางสาว ประคอง ศ รี อนุ จันทร
นาง อวยชัย วงษ์ สว่าง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 271, มาตรา 272

กรณีศาลพิพากษาว่าโจทก์ได้การจำยอมโดยอายุความมิใช่พิพากษาให้จำเลย
ชำระหนี้ จึงไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับจำเลยไม่มีหน้าที่อย่างใดในทางนิติกรรมที่จะต้อง
ไปจดทะเบียนให้แก่โจทก์ กรณีที่ศาลชั้นต้นออกคำบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการ
จำยอมนั้นจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาย่อมพิพากษาให้เพิกถอนคำบังคับดังกล่าวเสีย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 จดทะเบียน
ทางการจำยอมในส่วนที่อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 6403 ให้แก่โจทก์ตามแผนที่พิพาท
(คือ ผนังบ้านของโจทก์ออกมาถึงเส้นตรงจากหมุด 233870 ถึงประตูรั้วบ้านโจทก์ที่
จำเลยชี้ว่าหมุด ล.ล.1323 และจากริมประตูรั้วบ้านโจทก์ไปถึงมุมบ้านของจำเลย)

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ได้การจำยอมโดยอายุความเท่านั้นโจทก์จะขอให้
จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไปจดทะเบียนการจำยอมให้แก่โจทก์หาได้ไม่ เพราะจำเลย
ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไม่มีหน้าที่อย่างใดในทางนิติกรรมที่จะต้องไปจดทะเบียนการ

จำยอมให้แก่โจทก์เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องดำเนินการเอง แล้วพิพากษาแก้เป็นว่าทางในแผนที่พิพาทส่วนที่อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 6403 (ตั้งแต่หลักหมุด 233870 ตรงไปยังจุดที่จำเลยนำชี้ว่าหมุด ล.ล.1323ตั้งอยู่ จากหมุด ล.ล.1323 ตรงไปยังมุมประตูบ้านโจทก์อีกด้านหนึ่งจากมุมประตูบ้านโจทก์ดังกล่าวตรงไปยังมุมผนังบ้านจำเลยจากมุมผนังบ้านดังกล่าวตรงไปสู่ผนังบ้านจำเลยด้านนั้น และจากสุดผนังบ้านจำเลยดังกล่าวตรงไปยังหลักหมุด 233870) เป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 17094 ของโจทก์ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืน

ศาลชั้นต้นออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 จดทะเบียนทางการจำยอมทางในแผนที่พิพาทส่วนที่อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 6403 เป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 17094 ของโจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ยื่นคำร้องว่า ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าโจทก์ได้การจำยอมโดยอายุความ จึงจะบังคับให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไปจดทะเบียนการจำยอมแก่โจทก์ไม่ได้การจดทะเบียนทางการจำยอมเป็นเรื่องที่โจทก์ต้องไปดำเนินการเองขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นแก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่า การที่ศาลชั้นต้นออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 จดทะเบียนทางราชการจ่ายอมทางในแผนที่พิพาทส่วนที่อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 6403 เป็นทางราชการจ่ายอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 17094 ของโจทก์นั้น ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาศาลฎีกาหรือไม่ เห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้โดยชัดแจ้งว่า โจทก์ได้การจ่ายอมโดยอายุความเท่านั้น โจทก์จะขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไปจดทะเบียนการจ่ายอมให้แก่โจทก์หาได้ไม่เพราะจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไม่มีหน้าที่อย่างใดในทางนิติกรรมที่จะต้องไปจดทะเบียนการจ่ายอมให้แก่โจทก์ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องดำเนินการเอง แล้วพิพากษาแก่เป็นว่า ทางในแผนที่พิพาทส่วนที่อยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 6403 เป็นทางราชการจ่ายอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 17094 ของโจทก์ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 จดทะเบียนทางราชการจ่ายอมแก่ที่ดินของโจทก์ดังศาลชั้นต้นซึ่งต่อมาศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าว ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 จดทะเบียนทางราชการจ่ายอมแก่ที่ดินของโจทก์ จึงไม่ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาศาลฎีกา แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นแก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องตรงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้น เห็นว่าศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาบังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้ชำระหนี้แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ไม่ว่าจำต้องออกคำสั่งคดีไม่ต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป"

พิพากษาแก่เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้น

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามขางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ